Este folleto está destinado a proporcionar a los votantes de Nebraska información adicional sobre las medidas propuestas a través del proceso de iniciativa que aparecerá en la boleta del 3 de noviembre de 2026 en las elecciones generales.

Cada medida consta de tres partes: el texto de la medida, el texto que aparecerá en la boleta electoral de noviembre y los argumentos que apoyan y se oponen a la medida. Los argumentos se derivan de la información proporcionada al secretario de estado de parte de los partidarios y opositores de esta medida.

Se pueden obtener copias adicionales de este folleto a través de los funcionarios electorales locales o la oficina del secretario de estado. Este folleto también puede reproducirse en su totalidad o en parte sin permiso previo.

Medida de iniciativa 440

Título y texto de la iniciativa medida 440

Propuesto por petición de iniciativa

Un voto "A FAVOR" enmendará la Constitución de Nebraska para autorizar la promulgación de leyes que permitan a las personas situadas dentro de Nebraska hacer apuestas deportivas por medio de una plataforma de Internet, cuando la ofrezca un operador de juegos autorizado que haga juegos de azar dentro de un recinto de hipódromo con licencia en Nebraska.

Un voto "EN CONTRA" significa que la Constitución de Nebraska no se enmendará de esta manera.

¿Se debe enmendar la Constitución de Nebraska para autorizar la promulgación de leyes que permitan a las personas situadas dentro de Nebraska hacer apuestas deportivas por medio de una plataforma de Internet, cuando la ofrezca un operador de juegos autorizado que haga juegos de azar dentro de un recinto de hipódromo con licencia en Nebraska?

- ◯ A Favor
- ◯ En Contra

Texto completo de la iniciativa medida 440

DECLARACIÓN DE INTENCIONES: El objetivo de esta petición es enmendar la Constitución de Nebraska para establecer que se pueden aprobar leyes que permitan hacer apuestas deportivas en el estado de Nebraska mediante una plataforma en línea de un operador de juegos autorizado.

Lenguaje de la enmienda constitucional propuesta

(el texto subrayado indica que se ha añadido, el ~~tachado~~ indica que se ha eliminado)

TEXTO: El artículo III, sección 24, de la Constitución de Nebraska se enmendará de la siguiente manera:

(1) Con las excepciones que se indican en esta sección, la Legislatura no autorizará ningún juego de azar, lotería o actividad de premios cuando, para tener la oportunidad de participar, la persona deba pagar dinero por bienes o servicios, un boleto de entrada o una oportunidad de participar, o deba dedicar una cantidad considerable de esfuerzo o tiempo.

(2) La Legislatura podrá permitir y regular una lotería estatal según la subsección (3) de esta sección, y también otras loterías, rifas y sorteos de regalos que se usen solo como promociones de negocios, o que destinen sus ganancias solo a fines de caridad o para el beneficio de la comunidad, sin que la persona que promueve la lotería, la rifa o el sorteo obtenga ganancias.

(3)(a) La Legislatura podrá establecer que el estado de Nebraska gestione y regule una lotería. La Legislatura deberá usar las ganancias de la lotería para pagar los costos de establecer y mantener la lotería, y para los siguientes fines, según lo determine la Legislatura:

(i) Los primeros quinientos mil dólares que queden después de pagar los premios y los gastos operativos se transferirán al fondo de ayuda para jugadores compulsivos;

(ii) El cuarenta y cuatro coma cinco por ciento del dinero que quede después de pagar los premios y los gastos operativos, y de la primera

transferencia al Fondo de Ayuda para Jugadores Compulsivos se transferirá al Fondo Fiduciario Ambiental de Nebraska, para usarse según lo indica la Ley del Fondo Fiduciario Ambiental de Nebraska;

(iii) El cuarenta y cuatro coma cinco por ciento del dinero que quede después de pagar los premios y los gastos operativos, y de la primera transferencia al Fondo de ayuda para jugadores compulsivos se usará para fines de educación, según lo ordene la Legislatura;

(iv) El diez por ciento del dinero que quede después de pagar los premios y los gastos operativos, y de la primera transferencia al Fondo de ayuda para jugadores compulsivos se transferirá a la Junta de la Feria Estatal de Nebraska, si la ciudad más poblada del condado donde está la feria entrega fondos de contrapartida equivalentes al diez por ciento de los fondos disponibles para transferir. Esos fondos de contrapartida podrán provenir de la ciudad o de cualquier otra entidad privada o pública, pero el Estado no podrá aportar ninguna parte de esos fondos. Si la Feria Estatal de Nebraska deja de funcionar, el diez por ciento del dinero que quede después de pagar los premios y los gastos operativos, y de la primera transferencia al Fondo de ayuda para jugadores compulsivos se transferirá al Fondo general; y

(v) El uno por ciento del dinero que quede después de pagar los premios y los gastos operativos, y de la primera transferencia al Fondo de ayuda para jugadores compulsivos se transferirá al Fondo de ayuda para jugadores compulsivos.

(b) No se podrá llevar adelante ningún juego de lotería a menos que la mayoría de los miembros de la Legislatura haya aprobado ese tipo de juego.

(4) Ninguna disposición de esta sección debe interpretarse como impedimento a (a) la promulgación de leyes para dar licencias y regular las apuestas sobre los resultados de carreras de caballos, independientemente de dónde se corran, dentro o fuera del estado, usando el método de apuestas mutuas, cuando esas apuestas las hagan personas con licencia en un hipódromo o recinto autorizado; o (b) la promulgación de leyes para dar

licencias y regular los juegos de bingo que organicen asociaciones sin fines de lucro que hayan existido por un período de cinco años antes de solicitar la licencia, excepto que los agentes o arrendatarios de esas asociaciones no podrán organizar juegos de bingo a cambio de un porcentaje de las ganancias.

(5) Esta sección no se aplicará a ninguna ley que se promulgue al mismo tiempo que la adopción de esta subsección, o después, y que permita conceder licencias, autorizar, regular o imponer impuestos a todos los tipos de juegos de azar, cuando esos juegos de azar los manejen operadores de juegos autorizados en un recinto autorizado, incluyendo las apuestas deportivas en línea, si la persona que hace la apuesta deportiva está en el estado de Nebraska en el momento en que hace la apuesta.

Argumentos a favor y en contra de la iniciativa medida 440

Los partidarios sostienen:

Vota A FAVOR de la Iniciativa 440 para legalizar las apuestas deportivas en línea y destinar más de 166 millones de dólares a la reducción del impuesto a la propiedad. Sabemos que los habitantes de Nebraska ya están apostando en eventos deportivos a través de plataformas ilegales y extranjeras, o conduciendo a un estado vecino donde las apuestas son legales. Esto significa que cada año se pierden millones de dólares en ingresos fiscales para nuestro estado. La Iniciativa 440 mantiene el dinero en Nebraska a través de un mercado legal, regulado y seguro que, según las proyecciones, generará más de 166 millones de dólares en desgravos directos del impuesto a la propiedad para los propietarios de viviendas, agricultores, ganaderos y pequeñas empresas de Nebraska durante los próximos diez años. Las apuestas deportivas en línea legales mantendrán el dinero en Nebraska y generarán millones de dólares en desgravos reales del impuesto a la propiedad. Vota A FAVOR de la Iniciativa 440.

Los opositores sostienen:

La Iniciativa Popular 440 convierte cada teléfono en un casino, cada jugada en una apuesta y a cada deportista en un blanco, lo que hace que cientos de millones de dólares salgan de Nebraska hacia conglomerados de apuestas de otros estados. Está financiada por corporaciones de apuestas de otros estados valoradas en miles de millones de dólares y cuenta con la oposición de muchos líderes, jugadores y entrenadores de Nebraska. Las apuestas deportivas en línea alimentan la corrupción en el deporte y son una de las formas más comunes de abuso que sufren los atletas, incluyendo amenazas de violencia contra ellos mismos y sus familias. Todos los adolescentes que tengan un teléfono se enfrentarán a publicidad agresiva, mientras que los contribuyentes y las familias no obtendrán ningún alivio real en el impuesto a la propiedad, como prometieron los casinos hace cinco años, y se verán

obligados a pagar los mayores costos sociales. Vota EN CONTRA de la Iniciativa 440 para proteger a las familias, a los contribuyentes y a los estudiantes-atletas de Nebraska.